

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง สุกัญญา บุญ รอด
นาย บุญ ส่ง อินทร์ เกิด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226 (1)

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งยก คำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยมิใช่คำสั่ง
ไม่รับคำให้การของจำเลย อันถือว่าเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 จึงเป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 226(1)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินยืมจำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นสั่งรับคำฟ้องและให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย การส่งหากไม่ปรากฏว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่แห่งอื่นให้ปิดหมายได้ เจ้าหน้าที่ศาลนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดหมาย

จำเลยยื่นคำให้การเมื่อพ้นกำหนดแปดวันนับแต่วันที่การปิดหมายมีผลพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งรับคำให้การโดยอ้างว่าจำเลยไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำสั่งศาลชั้นต้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจะอุทธรณ์ทันทีไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226(1) พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลย มิใช่คำสั่งไม่รับคำให้การของจำเลยอันถือเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 จึงเป็นคำสั่งในระหว่างพิจารณาก่อนที่ศาลชั้นต้นจะได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226(1)"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น